

1500803-16.2020.8.26.0063

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DEDROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADOPOR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N.11.343/2006). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte, "[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não podem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500803-16.2020.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500803-16.2020.8.26.0063

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 59/61) em face de LUIZ GUSTAVO DA SILVA, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos arts. 129, §9º, do Código Penal, c.c art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06; no art. 147, caput, c.c art. 61, II, "f", do Código Penal, c.c art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06; e art. 147, caput, c.c art. 61, II, "f", do Código Penal, porque, supostamente, no dia 17 de julho de 2020, por volta de 23h, na Rua Antônio Bressan, nº 154, Jardim Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Barra Bonita/SP, o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física da prima de sua companheira, Ana Claudia Techí, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Consta, ainda, que, no dia 18 de julho de 2020, por volta de 20h30min, no local supracitado, o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou por palavras e gestos, os genitores de sua companheira, Gilvanete Santos e Anésio Aparecido Techí, de causar-lhes mal injusto e grave.

Consta da denúncia que o acusado conviveu em união estável com Adriana Cristina Techí, que decidiu terminar o relacionamento. Ocorreu que, no dia 17 de julho de 2020, por volta de 23h, o acusado foi até a residência dos genitores de Adriana,

procurando por ela. No local, o réu foi atendido por Ana Cláudia, prima de Adriana, que informou que ela não estava na casa e pediu para que ele fosse embora. Iniciou-se, então, uma discussão, ocasião em que o acusado passou a agredi-la com socos e chutes e a derrubou no chão. Em decorrência das agressões, Ana Cláudia suportou lesões corporais de natureza leve, em especial nos dedos da mão. No dia seguinte, em 18 de julho de 2020, por volta de 20h30min, o acusado retornou à casa de Anésio e Gilvanete e, munido de um pedaço de ferro, passou a bater no portão e ameaçar os sogros de morte. A Polícia Militar foi acionada e logrou prender o réu em flagrante nas proximidades da residência.

Cópia da decisão do deferimento das medidas protetivas de urgência (autos n.º 1500866-41.2020.8.26.0063) às fls. 39/40.

A denúncia foi recebida em 12/03/2021 (fls. 62/63).

Devidamente citado (fl. 72), o réu apresentou resposta à acusação à fl. 76.

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 81/82).

Em audiência, procedeu-se à oitiva das vítimas e, ao final, o réu foi interrogado. Em alegações finais orais, o d. representante do Ministério Público requer a condenação do acusado. Afirma que as vítimas disseram que os crimes ocorreram, não havendo razões para duvidar de suas palavras, de modo que a condenação é medida que se impõe. Cita os maus antecedentes, requerendo pena base um pouco acima do mínimo legal. Pede valoração da reincidência e das agravantes citadas na denúncia. Requer regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

A d. defesa, por sua vez, pugna pela absolvição. Argumenta que as provas são insuficientes, destacando o depoimento de Adriana em fase policial.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito, ausente, ainda, qualquer nulidade processual que tenha ensejado prejuízo ao réu, frisando-se, também, que houve a representação das vítimas (fls. 07 e 09), necessária condição de procedibilidade para os casos de ação penal pública condicionada (art. 147 do CP).

Observo que restou delineada a prática dos delitos no âmbito doméstico, em razão do gênero feminino, e em contexto de hipossuficiência e vulnerabilidade, donde se extrai a aplicabilidade da Lei Maria da Penha – a vítima Ana Cláudia é prima da companheira do ofensor (art. 5º, II, da Lei n.º 11.340/2006), ao passo que as vítimas Gilvanete e Anésio são sogros do acusado, indivíduos que se consideram aparentados, unidos por laços de afinidade, (art. 5º, II, da Lei n.º 11.340/2006). A vulnerabilidade das vítimas é evidenciada pela própria condição de mulheres: "(...) a presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade de o Estado oferecer proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente, constitui-se em pressuposto de validade da própria lei. Vale ressaltar que, em nenhum momento, o legislador condicionou esse tratamento diferenciado à demonstração dessa presunção, que, aliás, é insita à condição da mulher na sociedade hodierna" (STJ, REsp 1416580/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 15/04/2014).

A materialidade dos fatos resta demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n.º 2933/2020 (fls. 04/06); termos de depoimento (fls. 07 e 24); termos de declarações (fls. 09, 34, 35/36); laudo pericial (fls. 22/23); relatório final do inquérito policial (fls. 50/55); bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a prova se revela idônea para demonstrar a autoria, pois os depoimentos obtidos em sede judicial estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A vítima Ana Cláudia Techí, prima da companheira do acusado, declarou que nesse dia ela e Adriana estavam indo ao parquinho com as crianças; que ele apareceu do nada puxando sua prima pelo braço; que ela disse que não queria; que ele puxou ela pelo braço e interferiu; que ele a empurrou e ela trincou o seu dedo; que ele a empurrou e a jogou no chão; que então ela pegou um bloco de tijolo para se defender.

A vítima Anésio Aparecido Techí, sogro do acusado, faleceu (fls. 119).

A vítima Gilvanete Santos, sogra do acusado, disse que foram muitas ocorrências;

que ele já ameaçou tanto; que ele veio no portão e naquele dia ela tinha saído para comprar um lanche; que tem até hoje as marcas no portão; que ela disse que a Adriana não estava lá; que o namorado dizia que ia bater em todo mundo; que o namorado de sua sobrinha estava lá; que sua sobrinha não estava lá esse dia; que ele pegou um pedaço de ferro da construção na esquina e foi para lá; que seu marido já tinha AVC e começou a ficar nervoso; que no final do ano seu marido faleceu por nervoso; que quem estava na casa era o namorado de sua sobrinha; que ele dizia "você não querem brigar? Sai para fora"; que não saíram da casa por medo de ele matá-los; que eles não estão mais juntos. Informou que quer manter as medidas protetivas de urgência.

Interrogado em juízo, o acusado disse que os fatos não são verdadeiros. Afirma que no dia anterior bateu na porta e elas vieram juntas da esquina; que no dia, estavam o filho da Adriana e o filho da prima dela; que estavam Adriana, prima dela e marido da prima dela; que Ana Cláudia estava bêbada e havia usado drogas; que Adriana veio conversar e Ana Cláudia lhe deu um tapa na cara; que ela lhe chutou, arranhou suas costas; que pedia para o marido dela separar; que foi lá só para conversar; que o marido dela tirou ela de cima dele; que no outro lado da rua tinha uns blocos de tijolo; que ela pegou um para jogar na cabeça dele; que não relou nela; que foi atrás da filmagem, mas não teve como pegar pelo tempo que passou; que no outro dia anterior, ligou no celular da Adriana, conversou com ela e ela desligou; que ligou no fixo para a casa da mãe de Adriana e a prima dela estava lá junto com o marido; que a prima atendeu e pensou que era Adriana; que a prima dela começou a ameaçá-lo; que disse que iriam pegá-lo se ele fosse até a porta da casa; que desceu, Adriana foi comprar lanche com seu filho; que combinou de encontrar com Adriana na quadra para baixo; que eles chamaram a polícia falando que ele tinha os ameaçado; que estava esperando Adriana; que nega que ameaçou os ex-sogros; que dona Gilvanete era como sua mãe sr. Anésio como seu pai; que faz 45 dias que largou dela; que quando deu o AVC no pai dela, ele as levava para Jaú; que dona Gilvanete não gostava dele, que quer prejudicá-lo porque o odeia; que ela não o tem como filho; que só tem uma passagem de usuário; que foi preso pelo artigo 24 da Maria da Penha; que já pagou a pena à qual foi condenado; que foi até o hospital fazer corpo de delito das lesões que sofreu; que ia fazer boletim de ocorrência contra ela; que acha que tem até o laudo médico em casa.

1. Do delito previsto no art. 129, §9º, CP

Quanto ao crime de lesão corporal, respeitado entendimento diverso, considero que não há provas suficientes para condenação no presente caso.

Da análise dos depoimentos acima, verifica-se que as agressões foram recíprocas e não há como saber como se iniciaram. Outrossim, a testemunha Adriana alegou que quem iniciou as agressões foi a vítima. A testemunha em sede policial (fl. 24) afirmou que " (...) Ana Cláudia chegou agredindo Luiz Gustavo (...). Informa ainda que pediu para Ana Cláudia parar pois as crianças estavam assustadas, mas que não a ouviu, e continuou agredindo Luiz Gustavo com tapas e socos (...). (...) que Ana Cláudia estava alterada, que havia feito o uso de bebidas alcoólicas. (...) que sua prima apanhou do solo um bloco de tijolo para acertar Luiz Gustavo" . Dessa forma, não há elementos suficientes para imputar os fatos ao réu, pois o que resta é a contradição entre o depoimento dele e o depoimento da vítima, não havendo que se valorar um em detrimento do outro, mormente quando a dúvida é robusta e amparada em fortes elementos informativos do processo.

Desse modo, o conjunto probatório amealhado é insuficiente a demonstrar que o acusado teria iniciado as agressões. Anoto que, no moderno Estado Democrático de Direito, vigem os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal - CF) e in dubio pro reo, não se admitindo eventual decreto condenatório motivado em juízo hipotético, diga-se, há a necessidade de prova além da dúvida razoável acerca de materialidade e autoria. Havendo dúvida, impõe-se a absolvição, portanto.

2. Do delito previsto no art. 147, caput, do CP, por duas vezes

No que concerne ao delito de ameaça, o conjunto probatório denota que os ofendidos

acreditaram, de fato, nas intimidações proferidas pelo acusado, restando abalada a sua tranquilidade de espírito e sensação de segurança, a julgar pelo deferimento de medidas protetivas nos autos nº 1500866-41.2020.8.26.0063 e pelas declarações prestadas em sede policial (fls. 07 e 09) de que o acusado os ameaçou dizendo que "mataria a todos que interferisse, se referindo a declarante, seu marido, sua sobrinha e também à sua filha (Gilvanete); que inclusive em outras oportunidades o autor já o agrediu (Anesio) e "teme por sua integridade física e de sua família, tendo em vista que sua filha defende o autor (Gilvanete)", que foram confirmadas em juízo. Portanto, resta atingido o bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 147 do CP, pois delineados o temor e a intimidação que foram incutidos em seu âmago por conta da conduta do acusado.

Anote-se, também, que para a configuração da ameaça é dispensável o ânimo calmo e refletido, pois o tipo não contempla tal elementar. A ira ou desequilíbrio, invocados pelo réu, em verdade, não excluem a tipicidade, não anulam a vontade de intimidar, esse, por certo, o intuito da ameaça proferida. Irrelevante, para a caracterização do crime, a intenção real, residente no íntimo do agente, de efetivamente realizar o mal prometido. Nesse sentido:

LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e AMEAÇA. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da ofendida corroborada por testemunha presencial e laudo pericial. Alegada ausência do elemento subjetivo quanto ao crime de ameaça, em razão do abalo emocional. Fato típico. Seriedade da promessa de causar mal injusto e grave. Temor confirmado pela ofendida. Inexigibilidade de ânimo calmo e refletido. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000117-70.2016.8.26.0344; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Destarte, a conduta praticada pelo réu amolda-se ao tipo penal do art. 147 do CP, pois o acusado ameaçou as vítimas de causar-lhes mal injusto e grave, de modo a atemorizá-las.

Não concorrem majorantes e minorantes.

Presente a agravante da reincidência, pois o réu sofreu três condenações com trânsitos em julgado nos autos de nº.s 3002631-17.2013.8.26.0063; 0003252-26.2017.8.26.0063 e 0002448-92.2016.8.26.0063, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 83/89, não tendo se passado mais de cinco anos entre a extinção das penas e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP). Além disso, quanto à condenação no processo de n.º 3003554-43.2013.8.26.0063, por crime de posse de drogas para uso pessoal, entendo que não pode servir como Maus antecedentes ou reincidência, na esteira do posicionamento recente do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DEDROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADOPOR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N.11.343/2006). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte, "[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os Maus antecedentes do sentenciado" (AgRg no AgRg no AREsp 1.605.930/SP, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,DJe 13/05/2020). 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RESp1909074/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Presente ainda, a agravante do delito contra idoso (art. 61, II, h, do CP), pois na época dos fatos as vítimas Anésio e Gilvanete possuíam mais de 60 anos (fls. 04/06).

Inexistem atenuantes.

No que tange ao concurso de crimes, devidamente caracterizado o concurso formal entre os delitos de ameaça, pois o réu, mediante uma só ação cometeu o delito de

ameaça contra vítimas diferentes, na forma do artigo 70, do Código Penal. Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, razão pela qual deve responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O acusado possui maus antecedentes, porque reincidente, no entanto, deixo de valorá-los nesta fase, evitando bis in idem (Súmula 241 do STJ). Nada a valorar quanto à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, nem quanto ao comportamento das vítimas, que em nada contribuiu para a ação delitiva. Desse modo, fixo a pena-base em 1 mês de detenção, para cada ameaça.

Na segunda fase da dosimetria, o réu é triplamente reincidente (arts. 61, I, e 63 do CP), em razão das condenações nos autos de nº.s 3002631-17.2013.8.26.0063; 0003252-26.2017.8.26.0063 e 0002448-92.2016.8.26.0063, conforme anteriormente exposto. Ademais, presente a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, pois na época dos fatos as vítimas Anésio e Gilvanete possuíam mais de 60 anos. Assim, agravo a pena em 1/3.

Dessa forma, fica a pena intermediária em 1 mês e 10 dias de detenção, para cada crime de ameaça.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva permanece no patamar acima fixado.

Presente o concurso formal entre os crimes de ameaça, nos termos do artigo 70, do CP, exaspero a pena de um dos delitos em 1/6.

Assim, deve Luiz Gustavo da Silva ser definitivamente condenado a 1 mês e 16 dias de detenção.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, o réu respondeu o processo em liberdade. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, e em virtude da tripla reincidência.

Tendo sido o delito cometido com grave ameaça e em virtude da reincidência, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP e da Súmula n.º 588 do STJ.

O réu não faz jus ao sursis penal, pois reincidente em crime doloso (art. 77, I, do CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para:

a) CONDENAR LUIZ GUSTAVO DA SILVA, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70, do CP c.c art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

b) ABSOLVER LUIZ GUSTAVO DA SILVA, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Deixo de arbitrar indenização mínima às vítimas (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), diante da ausência de pedido expresso nesse sentido, em

observância aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa, consoante jurisprudência do STJ.

Não houve alteração fática que justifique a imposição de prisão preventiva (arts. 387, § 1º, e 312 do CPP).

Mantenho as medidas protetivas fixadas nos autos nº 1500866-41.2020.8.26.0063, pois as considero necessárias à integridade física e psíquica da vítima. As medidas perdurarão até o prazo de 1 (um) ano ou até o trânsito em julgado da presente decisão, o que ocorrer por último.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual direito à gratuidade judiciária.

Comuniquem-se às vítimas, conforme arts. 201, § 2º, do CPP e 21 da Lei n.º 11.340/2006.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução;
- d) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

Barra Bonita, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA